

GİZLİLİK VE ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ

Trend Master Akademi · 16 madde

MADDE 1 — TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:

HİZMET SAĞLAYICI:

Trend Master Akademi markası altında faaliyet gösteren Mehmet Şahin (Şahıs İşletmesi)

Konak Vergi Dairesi · VKN: 7930336132

Akdeniz Mah. Şehit Fethibey Cad. Heris Tower No: 55 İç Kapı No: 091 Konak / İzmir

E-posta: info@trendmasterakademi.com

(Bundan sonra "TMA" olarak anılacaktır.)

HİZMET ALAN:

Unvan:

Vergi Dairesi / VKN:

Adres:

Yetkili & E-posta:

(Bundan sonra "AJANS" olarak anılacaktır.)

1.2. TMA ve AJANS birlikte "Taraflar", ayrı ayrı "Taraf" olarak anılır.

MADDE 2 — SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu sözleşme, AJANS'ın kendi müşterisine ait veya kendi bünyesindeki yazılım projelerinde TMA'dan alacağı teknik hizmetlerin gizlilik, çalışma ve mülkiyet koşullarını düzenler.

2.2. Hizmetler şunlardan biri veya birkaçı olabilir: mevcut kod tabanının devralınması ve onarımı, canlı sistem arızalarına acil müdahale, mimari kurulum ve geliştirme, kapasite takviyesi, teknik denetim.

2.3. İşbu sözleşme çerçeve niteliğindedir. Her iş için kapsam, süre ve bedel ayrıca İş Emri ile belirlenir. İş Emri bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır ve çelişki hâlinde İş Emri'nin ilgili işe özgü hükümleri öncelikle uygulanır.

MADDE 3 — GİZLİ BİLGİ

3.1. "Gizli Bilgi", Taraflardan birinin diğerine yazılı, sözlü, elektronik veya başka herhangi bir biçimde iletildiği; ticari, teknik, finansal veya operasyonel nitelikteki her türlü bilgiyi kapsar. Buna sınırlayıcı olmaksızın şunlar dâhildir:

- a) Kaynak kod, veri tabanı yapıları, mimari şemalar, API anahtarları, erişim bilgileri
- b) Müşteri listeleri, müşteri kimlikleri ve ticari ilişkiler
- c) Fiyatlandırma, teklif ve sözleşme koşulları
- d) İş süreçleri, yöntemler, kontrol listeleri ve şablonlar
- e) Proje kapsamında öğrenilen her türlü kurumsal bilgi

3.2. Aşağıdakiler Gizli Bilgi sayılmaz:

- a) İfşa anında kamuya açık olan veya alıcı Tarafın kusuru olmaksızın sonradan kamuya açılan bilgiler
- b) Alıcı Tarafın ifşadan önce hukuka uygun şekilde sahip olduğu bilgiler
- c) Alıcı Tarafın Gizli Bilgi'den bağımsız olarak kendi geliştirdiği bilgiler
- d) Yetkili merci kararıyla açıklanması zorunlu bilgiler — bu hâlde açıklayan Taraf, mümkün olan en kısa sürede diğer Tarafı bilgilendirir

MADDE 4 — GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ (KARŞILIKLI)

4.1. Taraflar, Gizli Bilgi'yi yalnızca işbu sözleşme kapsamındaki iş için kullanır; üçüncü kişilere aktarmaz, yayımlamaz, kopyalamaz.

4.2. Gizli Bilgi'ye erişim, işin gerektirdiği kişilerle sınırlıdır. Taraflar, kendi çalışanları ve alt yüklenicilerinin bu yükümlülükler uymasından kendileri sorumludur.

4.3. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin sona ermesinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle devam eder. Ticari sır ve kişisel veri niteliğindeki bilgilerde bu süre süresizdir.

4.4. İş bitiminde veya talep hâlinde, her Taraf diğerine ait Gizli Bilgi'yi iade eder veya kalıcı olarak imha eder; talep üzerine imha beyanı verir. Yedekleme sistemlerinde otomatik kalan kopyalar, erişilmediği ve süresi dolduğunda silindiği sürece bu hükmün ihlali sayılmaz.

MADDE 5 — BEYAZ ETİKET VE MÜŞTERİYE TEMAS YASAĞI

5.1. TMA, işbu sözleşme kapsamındaki çalışmayı %100 beyaz etiket olarak yürütür. Teslim edilen işlerde TMA'nın markası, logosu veya adı yer almaz.

5.2. TMA, AJANS'ın müşterisiyle AJANS'ın yazılı onayı olmaksızın doğrudan iletişime geçmez, teklif sunmaz, ticari ilişki kurmaz. Bu yükümlülük sözleşmenin sona ermesinden itibaren 2 (iki) yıl devam eder.

5.3. AJANS'ın talebi hâlinde iletişim, AJANS'ın alan adına ait bir e-posta adresi üzerinden yürütülebilir.

5.4. TMA, AJANS'ın veya müşterisinin kimliğini referans, vaka analizi veya tanıtım amacıyla AJANS'ın yazılı onayı olmaksızın açıklamaz. Kimliğe dair hiçbir ayrıntı içermeyen, tamamen anonimleştirilmiş teknik anlatımlar bu hükmün dışındadır.

MADDE 6 — KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

- 6.1. Çalışma kapsamında kişisel veri işlenmesi hâlinde, 6698 sayılı KVKK uyarınca AJANS veya müşterisi veri sorumlusu, TMA veri işleyen sıfatını haizdir.
- 6.2. TMA, kişisel verileri yalnızca AJANS'ın yazılı talimatı doğrultusunda ve işin gerektirdiği ölçüde işler; başka bir amaçla kullanmaz.
- 6.3. TMA, KVKK m.12 uyarınca uygun teknik ve idari tedbirleri alır.
- 6.4. TMA, bir veri ihlalinden haberdar olduğunda gecikmeksizin ve en geç 24 saat içinde AJANS'ı bilgilendirir. Kurul'a ve ilgili kişilere bildirim yükümlülüğü veri sorumlusuna aittir.
- 6.5. TMA, iş bitiminde erişimindeki kişisel verileri siler veya AJANS'a iade eder.
- 6.6. TMA, mümkün olan hâllerde gerçek kişisel veri yerine anonimleştirilmiş veya test verisi kullanılmasını talep edebilir.

MADDE 7 — ÜCRETSİZ TEŞHİS AŞAMASI

- 7.1. İlk teşhis ve triyaj ücretsizdir. Bu aşamada TMA, kod tabanını, altyapıyı ve devir durumunu inceler; bulgularını yazılı olarak iletir.
- 7.2. Teşhis aşaması hiçbir Tarafa iş yapma veya iş verme yükümlülüğü doğurmaz.
- 7.3. Teşhis aşamasında paylaşılan bilgiler de Madde 3 ve 4 kapsamında Gizli Bilgi sayılır; teşhisin ücretsiz olması gizlilik yükümlülüğünü etkilemez.
- 7.4. Teşhis raporu TMA'nın fikri ürünüdür ve yalnızca AJANS'ın iç değerlendirmesi için kullanılabilir; üçüncü kişilere iletilemez veya başka bir tedarikçiye iş tarifi olarak verilemez.

MADDE 8 — BEDEL, ÖDEME VE KAPSAM

- 8.1. Bedel, teşhis tamamlandıktan sonra sabit tutar olarak yazılı biçimde bildirilir. TMA saatlik veya ucu açık esasla çalışmaz.
- 8.2. Acil müdahalelerde teşhis ve sabit bedel birlikte iletir.
- 8.3. Ödeme koşulları her İş Emri'nde ayrıca belirlenir. Aksi kararlaştırılmadıkça:
— Acil müdahalelerde bedelin %50'si işe başlamadan, kalanı teslimde,
— Planlı işlerde bedelin %40'ı işe başlamadan, kalanı teslimde ödenir.
- 8.4. Kapsam değişikliği: İş Emri'nde tanımlanmayan talepler ek iş sayılır; ayrıca fiyatlanır ve yazılı onay alınmadan uygulanmaz.
- 8.5. Ödemede gecikme hâlinde TMA, çalışmayı askıya alma hakkına sahiptir; askı süresi teslim süresine eklenir.

MADDE 9 — FİKRİ MÜLKİYET VE MALİ HAKLARIN DEVRİ

9.1. TMA tarafından işbu sözleşme kapsamında üretilen ve 5846 sayılı FSEK anlamında eser niteliği taşıyan yazılım, kod, dokümantasyon ve tasarımlar üzerindeki mali haklar, bedelin tamamı ödendiği anda, süresiz, yer ve sayı bakımından sınırsız olarak AJANS'a devredilir.

9.2. Devredilen mali haklar şunlardır ve bunlarla sınırlıdır:

- a) İşleme hakkı (FSEK m.21)
- b) Çoğaltma hakkı (FSEK m.22)
- c) Yayma hakkı (FSEK m.23)
- d) Temsil hakkı (FSEK m.24)
- e) İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı (FSEK m.25)

9.3. AJANS, devraldığı hakları üçüncü kişilere devredebilir ve alt lisans verebilir.

9.4. Devir, bedelin tamamının ödenmesi şartına bağlıdır. Ödeme tamamlanana kadar mali haklar TMA'da kalır; AJANS'a bu süre boyunca yalnızca test ve değerlendirme amaçlı kullanım izni verilmiştir.

9.5. TMA'nın kendisine ait kalanlar: TMA'nın işbu sözleşmeden önce geliştirdiği veya sözleşmeden bağımsız olarak geliştirdiği genel amaçlı araçlar, kütüphaneler, kontrol listeleri, şablonlar ve çalışma yöntemleri devir kapsamı dışındadır. Bunlar teslim edilen işte kullanılmışsa, AJANS'a bu iş özelinde süresiz, münhasır olmayan, devredilebilir kullanım hakkı tanınır.

9.6. Üçüncü taraf açık kaynak bileşenler kendi lisans koşullarına tabidir; TMA bu bileşenlerin lisans uyumluluğunu teslim raporunda belirtir.

MADDE 10 — DEVRALINAN KOD VE MEVCUT KUSURLAR

10.1. TMA'nın devraldığı veya müdahale ettiği kod tabanı, üçüncü kişiler tarafından üretilmiş olabilir. TMA, kendi müdahalesinden önce var olan kusurlardan, güvenlik açıklarından, lisans ihlallerinden ve veri kayıplarından sorumlu değildir.

10.2. TMA'nın sorumluluğu, fiilen üzerinde çalıştığı ve İş Emri'nde tanımlanan kapsamla sınırlıdır.

10.3. AJANS, TMA'ya devrettiği kod, veri ve erişimler üzerinde tasarruf yetkisine sahip olduğunu beyan eder. Üçüncü kişi haklarının ihlalinin doğan talepler AJANS'a aittir.

10.4. TMA, teşhis aşamasında tespit ettiği ancak kapsam dışında kalan kusurları yazılı olarak bildirir; bildirimden sonra bu kusurların giderilmemesinden doğan sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

10.5. Yedekleme: Müdahale öncesi yedek alınması AJANS'ın sorumluluğundadır. AJANS talep ederse TMA yedekleme desteği verir; bu destek ayrıca fiyatlanabilir.

MADDE 11 — SORUMLULUK VE SINIRLARI

- 11.1. TMA, hizmetleri mesleki özen ve basiretli bir tacir gibi yürütür.
- 11.2. TMA'nın işbu sözleşmeden doğan toplam sorumluluğu, ilgili İş Emri kapsamında fiilen ödenen bedeli aşamaz.
- 11.3. TMA, dolaylı zararlardan — kâr kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, veri kaybı, üçüncü kişi talepleri — sorumlu değildir.
- 11.4. Bu maddedeki sınırlamalar, TMA'nın kastından ve ağır kusurundan doğan sorumluluğu kapsamaz. Bu hâllerde genel hükümler uygulanır.
- 11.5. TMA, AJANS'ın veya müşterisinin altyapı sağlayıcılarından, üçüncü taraf servislerden veya ödeme kuruluşlarından kaynaklanan kesinti ve arızalardan sorumlu değildir.

MADDE 12 — PERSONEL AYARTMA

- 12.1. Taraflar, sözleşme süresince ve sona ermesinden itibaren 1 (bir) yıl boyunca, diğer Tarafın projede fiilen görev almış çalışanına veya alt yüklenicisine doğrudan iş teklifinde bulunmaz. Kamuya açık ilanlara yapılan başvurular bu hükmün dışındadır.

MADDE 13 — SÜRE VE FESİH

- 13.1. İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer ve Taraflardan biri 30 gün önceden yazılı bildirimle feshedene kadar yürürlükte kalır.
- 13.2. Fesih, devam eden İş Emirlerini etkilemez; bunlar kendi koşullarına göre tamamlanır.
- 13.3. Gizlilik (Madde 4), temas yasağı (Madde 5.2), fikri mülkiyet (Madde 9) ve sorumluluk (Madde 11) hükümleri fesihten sonra da yürürlükte kalır.
- 13.4. Haklı sebeple derhal fesih hakkı saklıdır.

MADDE 14 — MÜCBİR SEBEP

- 14.1. Doğal afet, salgın, savaş, siber saldırı, ülke çapında altyapı kesintisi ve benzeri, Tarafların kontrolü dışındaki olaylar mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep süresince yükümlülükler askıya alınır; 30 günü aşarsa her Taraf sözleşmeyi feshedebilir.

MADDE 15 — MUHTELİF HÜKÜMLER

- 15.1. Tebligat: Madde 1'deki e-posta adresleri geçerli tebligat adresi sayılır. Adres değişikliği 7 gün içinde bildirilir.

15.2. Devir: Taraflar, diğzerinin yazılı onayı olmaksızın sözleşmeyi devredemez.

15.3. Bölünebilirlik: Bir hükmün geçersizliğı diğzerlerini etkilemez.

15.4. Bütünlük: İşbu sözleşme ve İş Emirleri, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur.

15.5. Değışiklik: Değışiklikler yazılı olarak yapılır.

MADDE 16 — UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

16.1. İşbu sözleşme Türk hukukuna tabidir.

16.2. Uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

16.3. Taraflar dava yoluna başvurmada n önce 30 gün iyi niyetle uzlaşmaya çalışır.

İMZA

Taraflar, işbu sözleşmeyi okuyup anlayarak, 16 maddeden ibaret hâliyle iki nüsha olarak imza altına almıştır.

TMA	AJANS
Trend Master Akademi Mehmet Şahin — Şahıs İşletmesi VKN: 7930336132 Tarih: İmza:	Unvan: VKN: Yetkili: Tarih: İmza: